

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 대전충남지역본부, 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대전충남지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항 및 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제11호에 따라 체납 압류재산 매각대행업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄 및 전략기획, 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 공매실익 없는 압류재산 감정평가 및 공매 중지 불철저

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제16조에 따르면 소관부점은 요강 제15조에 따라 공매대행 의뢰받은 압류재산에 대한 권리분석 및 현황파악을 마친 후 지체없이 공매대행 업무에 착수하여야 하나, 같은 조 각 호에 따르면 선순위 채권 및 체납처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산과 재산의 추산가액에 비하여 체납처분비의 과다한 지출이 예상되는 재산 등은 공매착수를 유보하고 위임관서의 장과

협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있다. 또한, 요강 제95조 제1항 제3호에 따르면 공매 실익이 없는 경우 위임관서의 장과 협의하여 처리하도록 되어 있다.

따라서, 압류재산 공매 착수 전에는 선순위 채권 및 채납처분비를 고려하여 공매 실익이 있는지를 점검하여야 하고, 공매 착수 이후에 매각예정가격의 변동 등에 따라 공매 실익이 없게 된 경우에도 위임관서와의 협의를 통해 공매절차를 중지하여야 마땅하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

i) 감정평가 의뢰 전 회수실익 검토 불철저

감사대상기간(2018. 10. 1.~2020. 5. 31.) 중 대전충남지역본부에서 수입한 압류재산 중 감정평가 실시 후 공매공고 미실시 현황을 점검한 결과

2019. 4. 15. ●●●세무서로부터 수입한 채납자 ○○○의 압류재산(◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇) ‘충청남도 태안군 ●●● ●●● △△△-△’ (임야, 10,435㎡)의 경우, 추정가액이 51,444천 원¹⁾이고 등기부등본에는 2016. 2. 4.에 □□□□□□ 명의로 가압류가 설정(청구금액 761,421천 원) 되어 있었는데, □□□□□□의 가압류 사유는 임금채권(최우선 변제대상)이 대부분이므로 공매실익이 없을 가능성이 높은데도 이를 확인하지 않고 2019. 4. 19. 감정평가를 의뢰하였다가 2019. 5. 13. □□□□□□ 서울북부지사에서 임금채권 526,000천 원에 대한 배분요구서를 접수한 후에야 위임기관과 해제를 협의함에 따라 감정평가비용 812천 원이 불필요하게 발생하였고

1) 10,435㎡(면적) × 4,930원(2018년 공시지가) = 51,444천 원

2019. 5. 3. ■■■세무서로부터 수입한 체납자 ○○○○의 압류재산 (△△△△-△△△△△△-△△△△) ‘충청남도 청양군 □□□ □□□ △△△-△’ (답, 60.86㎡)의 경우 추정가액이 833천 원²⁾에 불과하여 요강 제12조 제1호에 따른 ‘추산가액 1백만 원 미만’인 재산이므로 공매대행 의뢰 반려를 검토해야 하는데도 감정평가를 의뢰하여 평가금액이 1,156천 원으로 나온 이후에야 해제를 협의함에 따라 감정평가비용 324천 원이 불필요하게 발생하는 등

[표 1]과 같이 11건의 공매물건에 대하여 공매대행 착수 전에 공매 실익 여부 검토를 소홀히 하여 감정평가비용 총 4,181천 원이 불필요하게 발생한 것으로 확인되었다.

[표 1] 실익 없는 압류재산 관련 감정평가 의뢰 내역

(단위 : 건, 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	공매대행 수입일	감정평가			물건 상태
					의뢰일	금액	비용	

“기재 생략”

2) 60.86㎡(면적) × 13,700원(2019년 공시지가) = 833천 원

한편, 압류재산 감정평가 의뢰 시까지의 업무처리 프로세스를 점검한 결과, 공매대행 의뢰가 오면 담당자가 위임관서로부터 받은 정보 및 등기부등본 등을 통해 채납내용, 압류재산 정보, 이해관계자 내역 등을 입력하여 ‘매각업무관리대장’을 생성하고, 이를 출력하여 압류재산의 추정가격 및 선순위채권 등을 수기로 기재한 후 공매실익 유무를 판단한 다음 관리자의 확인을 거쳐 감정평가를 의뢰하고 있는데

[표 3]과 같은 불필요한 감정평가비용 발생을 방지하기 위해서는 추정가격 및 선순위채권 등을 통한 공매실익 여부가 조세정리시스템에 표시되게 하고, 이에 따라 공매실익 있는 압류재산에 한하여 감정평가 의뢰가 이루어지게 하는 등의 방법으로 전산시스템을 개선할 필요가 있다.

ii) 공매실익 여부에 따른 공매절차 중지 불철저

감사대상기간 중 2019. 6. 1.³⁾부터 2020. 5. 31. 사이에 대전충남지역 본부에서 압류재산 매각대금 배분을 실시한 건에 대하여 위임기관 무(無)배분 현황을 점검한 결과

2018. 10. 15. ㉠㉠세무서로부터 수입한 채납자 ㉠㉠㉠의 압류재산(㉠㉠㉠-㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠) ‘충청남도 태안군 ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠-㉠㉠㉠’ (전, 331㎡)의 경우 감정평가금액이 75,468천 원이고 2018. 10. 22 ㉠㉠ 군청이 교부청구한 당해세 32천 원 외에 위임기관 등 모든 조세채권은

3) 2019. 11월 「한국자산관리공사 부실자산 관리실태」 감사원 감사 ‘회수실익이 없는 압류재산의 공매 부적정’ 사항 점검기간인 2014. 1. 1.~2019. 5. 31. 이후의 수입 건을 대상으로 점검

근저당권 채권액 64,785천 원⁴⁾보다 법정기일이 늦어 후순위 배분이므로 위임기관의 조세채권 충당이 가능한 예정가격 67,922천 원인 공매 2회차⁵⁾까지만 진행하고 위임기관 협의를 통해 공매 절차를 중지했어야 하는데도

협의 없이 예정가격이 22,641천 원인 공매 9회차까지 공매를 진행하여 25,239천 원에 매각되었고 2019. 6. 5. 배분기일에 배분할 25,245천 원(예치이자 6천 원 포함)이 채납처분비 1,148천 원을 제외하고 근저당권 채권자인 ◇◇◇협동조합과 ○○○○○에만 각각 22,102천 원, 1,995천 원이 배분되고 위임기관에는 무(無)배분 되었다.

또한, 2019. 8. 23. ▽▽세무서로부터 수입한 채납자 주식회사 △△△△△△△△ 압류재산(△△△△△-△△△△△-△△△) ‘건설공제조합 출자증권 17좌’의 경우 출자지분금액이 25,177천 원이고 배분요구 종기일인 2019. 10. 7. 이내인 2019. 10. 4.에 □□□□□□ 대전지역본부에서 채권신고한 임금채권(최우선 변제대상) 39,972천 원⁶⁾이 출자지분금액을 초과하여 공매 실익이 없으므로 위임기관 협의를 통해 공매절차를 중지했어야 하는데도

협의 없이 2019. 11. 11. 공매 2회차(예정가격 22,660천 원)까지 진행하여 24,424천 원에 매각되었고 2019. 11. 28. 배분기일에 배분할 24,428천 원(예치이자 4천 원 포함)이 채납처분비 770천 원을 제외하고 최우선변제

4) 근저당권 채권내역

(단위 : 천 원)

권리내용	권리자명	설정일자	채권최고액	실채권액	배분요구일
근저당권	◇◇◇협동조합	2010. 12. 9	30,800	22,102	2018. 10. 31.
근저당권	○○○○○	2013. 11. 29.	50,000	42,683	2018. 11. 12.

5) 공매 3회차 예정가격 60,375천 원

6) 「근로기준법」 제38조 제2항에 따른 최종 3개월분의 임금 및 재해보상금, 「퇴직급여보장법」 제12조 제2항에 따른 퇴직급여

임금채권자인 □□□□□□ 대전지역본부에만 23,658천 원 배분되는 등 [표 2]와 같이 7건의 압류재산 매각대금은 선순위 채권자에게만 배분되고 위임기관에는 무(無)배분 되었다.

[표 2] 압류재산 매각대금의 위임기관 무(無)배분 내역

(단위 : 건, 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	채납자	매각금액	배분기일	선순위 배분자
--------	------	------	-----	------	------	---------

“기재 생략”

다. 담보재산이 아닌 압류재산 공매 진행 부적정

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세징수법」 제85조 제2항 본문에 따르면 채납처분의 목적물인 재산이 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호7)에 따른 채권의 담보가 된 재산(이하 “담보재산”이라 한다)인 경우에 그 추산가액이 채납처분비와 해당 채권금액에 충당하고 남은 여지가 없을 때에는 채납처분을 중지하도록 되어 있다. 다만, 같은 조항 단서에 따르면 채납처분의 목적물인 재산에 대하여 교부청구 또는 참가압류가 있는 경우 세무서장은 채납처분을 중지하지 아니할 수 있다고 되어 있다.

7) 「국세기본법」 제35조 제1항 제3호 법정기일 전에 전세권, 질권 또는 저당권 설정을 등기하거나 등록한 사실이나 대항요건과 확정일자를 갖춘 주택임차 및 상가 임대차 보증금 등

한편, 개정(2019. 12. 18.) 전 요강 제91조 제2항에는 위임기관에 실익이 없더라도 압류, 참가압류, 교부청구한 타 관서에 공매 실익이 있는 경우에는 이를 중지하지 아니할 수 있다고만 정하여 「국세징수법」 제85조 제2항의 내용과 다르게(담보재산 여부에 따른 구분 없이) 운영해 왔는데

이후 조세채권관리처에서 2019. 7. 31. 「국세징수법 제85조 제2항 단서 적용 관련 업무처리 기준」을 전 지역본부에 발송하여 i) 담보 재산에 한하여, ii) 위임기관의 장과 협의를 통해 공매를 진행하도록 통보한 바 있으며, 2019. 12. 18. 요강 개정 시 해당 내용을 제95조 제2항에 반영하였다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 2019. 8. 1.(조세채권관리처 문서 통보 이후)부터 2020. 5. 31. 사이에 대전충남지역본부에서 수임한 압류재산과 관련하여, 「국세징수법」 제85조 제2항 및 요강 제95조 제2항에 따른 업무처리 적정성을 점검한 결과

2019. 9. 18. ◇◇◇세무서로부터 수임한 체납자 ○○○○ 압류재산(□□□□-□□□□□-□□□) ‘충청남도 태안군 ◇◇◇ ◇◇◇ 산△△-△’의 경우 추정가액이 6,153천 원⁸⁾이고 등기부등본 상에는 선 압류권자인⁹⁾ ○○○세무서가 있었으며 ○○○세무서가 2019. 10. 22.에 체납액 31,380천 원을 배분요구함에 따라 위임기관에는 공매 실익이 없고 다른 과세기관(●●●군청 당해세, ○○○세무서 선압류)에는 실익이 있는 재산이었으나

8) $700\text{m}^2(\text{면적}) \times 8,790\text{원}(2019\text{년 공시지가}) = 6,153\text{천 원}$

9) 배분순위 : 인천세무서 압류일자(2018. 11. 13.) > 남인천세무서 압류일자(2019. 1. 9.)

다른 과세기관에 실익이 있더라도 「국세징수법」 제85조 제2항 및 요강 제95조 제2항에 따른 담보재산에는 해당하지 않으므로 공매를 중지하여야 하는데도 계속 진행하여 2020. 3. 20. 7,001천 원에 매각결정되었고, 매각금액 중 체납처분비 702천 원을 제외한 나머지 금액이 압류권자 ○○세무서와 교부청구권자 ●●군청에만 배분되는 등

[표 3]과 같이 3건의 압류재산은 「국세징수법」 제85조 제2항 및 요강 제95조 제2항에 따른 담보재산이 아니고 위임기관에는 공매실익이 없는데도 공매를 진행하여 위임기관은 배분을 받지 못하고 매각 완료된 것으로 확인되었다.

[표 3] 담보재산이 아닌 압류재산 매각 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	위임기관	관리번호	체납자	배분기일	매각금액	다른 과세기관 배분금
----	------	------	-----	------	------	----------------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 대전충남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 공매 진행 과정에서 실익 여부를 철저히 파악하여 실익 없는 공매 진행을 최소화하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조세채권관리처는 공매실익 없는 압류재산에 대한 감정평가 비용 발생을 최소화할 수 있도록 감정평가 의뢰 전에 조세정리시스템에서 공매 실익 여부를 기록하고 확인하는 방안 마련을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 사장은 공매실익 여부 검토를 소홀히 하여 압류재산이 위임기관에 배분 없이 종결되는 등 압류재산 매각 업무를 소홀히 한 대전충남지역본부 ○○○ 팀장(3급) 등 5명에 대하여 주의를 촉구하시고,

대전충남지역본부 본부장은 실익 없는 공매건이 발생하지 않도록 압류재산에 대한 매각업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 조세채권관리처장은 조세정리시스템에서 공매 실익이 있는 재산에 한하여 감정평가가 의뢰되도록 하고 실익 분석 내용 및 확인 기능을 개발하는 등 실익 없는 공매 진행 방지 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)